- 1 — Conditions générales de réservation
- 2 — Conditions et politiques de Sindoor
- 3 — Politique de confidentialité et des cookies
- 4 — Conditions commerciales entre Sindoor et le Prestataire
- 5 — Politique du contenu généré par l'utilisateur
- 6 — Guide des Avis

- 2 — Conditions et politiques de Sindoor

Lisez attentivement les présentes Conditions et Politiques avant de commencer à utiliser notre Application et avant de réserver des produits ou services d'un tiers par l'intermédiaire de notre Application . Nous vous recommandons d'imprimer un exemplaire des présentes pour les consulter ultérieurement.

En utilisant notre Application , vous confirmez que vous acceptez les présentes Conditions et Politiques et que vous vous engagez à les respecter, que vous choisissiez ou non de vous inscrire auprès de nous. Si vous n'acceptez pas les présentes Conditions et Politiques, vous ne devez pas utiliser notre Application de quelque manière que ce soit.

1. Bienvenue sur l'Application mobile Sindoor. L'Application est fourni par Sindoor, une société immatriculée en France sous le numéro * * * * *, dont le siège est situé à Paris, et dotée du numéro d'identification TVA * * * * * (« Sindoor », « nous », « notre » ou « nos »). « Vous », « votre » et « vos » vous désignent en tant qu'utilisateur de notre Application .
2. L'Application a deux fonctions principales :
    1. le regroupement d'informations et la fourniture d'un point de réservation centralisé pour une sélection de fournisseurs de produits et services tiers qui souhaitent proposer à la vente leurs produits et services par l'intermédiaire de notre Application (les « Prestataires ») ; et
    2. la fourniture d'informations générales en lien avec l'événementiel.
3. Nous avons établi les conditions dans lesquelles nous vous fournissons un accès à notre Application et aux produits ou services que nous proposons à partir de notre Application . Celles-ci comprennent les conditions qui régissent :
    1. vos droits d'utiliser et de créer un lien vers notre Application ;
    2. la manière dont nous utiliserons et protègerons les informations vous concernant ;
    3. nos conditions de réservation concernant les produits ou services de tiers que nous proposons à partir de notre Application mobile ; et
    4. vos obligations lorsque vous postez des commentaires ou autres contributions et contenus sur notre Application .

4. À noter que les Conditions et Politiques ne régissent pas les relations entre Sindoor et nos Prestataires. Si vous êtes un Prestataire, reportez-vous aux « Conditions commerciales Prestataire » qui vous ont été remises lors de votre inscription. Si vous n'êtes pas encore un Prestataire mais que vous souhaitez postuler auprès de Sindoor pour devenir l'un de nos Prestataires, inscrivez-vous sur notre Application en créant un compte Prestataire.

CONDITIONS D'UTILISATION DE L'APPLICATION

Lisez attentivement les présentes Conditions d'utilisation de l'Application avant de commencer à utiliser notre Application dans la mesure où elles s'appliquent à votre utilisation de notre Application. Nous vous recommandons d'imprimer un exemplaire des présentes pour les consulter ultérieurement.

Les présentes Conditions d'utilisation de l'Application font référence aux conditions complémentaires suivantes qui s'appliquent également à votre utilisation de notre Application :

- **Notre Politique de confidentialité et cookies ; et**
- **Notre Politique relative au contenu généré par les utilisateurs.**

En utilisant notre Application, vous confirmez que vous acceptez les présentes Conditions d'utilisation de l'Application et que vous vous engagez à les respecter. Si vous n'acceptez pas les présentes Conditions d'utilisation de l'Application, vous ne devez pas utiliser notre Application.

À noter que les présentes Conditions d'utilisation de l'Application couvrent uniquement votre utilisation de notre Application et qu'elles NE s'appliquent PAS aux produits et services de tiers disponibles à la réservation sur notre Application. Reportez-vous à nos Conditions générales de réservation pour prendre connaissances des conditions qui s'appliquent lorsque vous faites des réservations ou vous achetez des bons sur notre Application.

Dans les présentes Conditions d'utilisation de l'Application, l'expression « Conditions et Politiques » renvoie à certaines ou toutes les politiques suivantes : notre Politique de confidentialité et cookies, notre Politique relative au contenu généré par les utilisateurs, les présentes Conditions d'utilisation de l'Application et nos Conditions générales de réservation.

1. **Utilisation de notre Application**
    1. Les présentes Conditions d'utilisation de l'Application exposent la manière dont vous pouvez utiliser notre Application. En accédant à notre Application, vous acceptez les présentes Conditions d'utilisation de l'Application, Les présentes Conditions d'utilisation de l'Application s'appliquent quelle que soit la méthode que vous utilisez pour accéder à notre Application, y compris notamment internet, des services de télévision numérique et un téléphone mobile.

2. Si vous n'acceptez pas les présentes Conditions d'utilisation de l'Application, vous ne devez pas utiliser notre Application. Vous devez lire toutes les Conditions d'utilisation de l'Application avant d'utiliser l'Application.
3. En utilisant notre Application, vous garantissez que vous disposez de la capacité juridique pour accepter les présentes Conditions d'utilisation et que vous utiliserez notre Application conformément à toutes les Conditions et Politiques.

2. **Accès à notre Application**
   1. L'accès à notre Application est autorisé à titre temporaire. Nous nous réservons le droit de retirer ou de modifier notre Application (et les produits ou services qui y sont proposés) sans avis préalable. Nous ne serons pas responsables en cas d'indisponibilité de notre Application ou de toute partie de celle-ci pour quelque raison que ce soit, à tout moment et pour quelque durée que ce soit.
   2. Nous mettons de temps à autre notre Application à jour et pouvons ainsi modifier le contenu à tout moment sans vous en informer. Nous nous réservons le droit de retirer, modifier ou suspendre l'Application (ou toute partie de celle-ci) à tout moment sans avis préalable.
   3. Les contenus et informations affichés sur notre Application ne sont pas destinés à constituer des conseils et ne doivent pas être interprétés comme tels. Nous déclinons par conséquent toute responsabilité découlant de la fiabilité accordée à ces informations, dans toute la mesure permise par les lois applicables.
   4. Vous êtes tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour accéder à notre Application, et pour la visualiser, et vous devez vous assurer que vous disposez d'un logiciel antivirus à jour sur tout appareil à partir duquel vous accédez à notre Application.
   5. Vous êtes tenu de vous assurer que toutes les personnes qui accèdent à notre Application par l'intermédiaire de votre connexion internet ont connaissance des présentes Conditions d'utilisation de l'Application.
   6. Nous nous réservons expressément le droit de retirer l'accès à notre Application et/ou d'annuler une commande si vous échouez à une vérification de solvabilité ou à un contrôle de prévention des fraudes ou si nous suspectons raisonnablement une fraude ou un blanchiment de capitaux de votre part ou de la part de quelqu'un utilisant votre compte.

3. **Mot de passe et sécurité du compte**
   1. Vous êtes responsable de la sécurité de votre mot de passe et de vos informations de connexion. Pour protéger votre compte contre tout accès non autorisé, vous êtes invité à conserver votre ou vos nom(s) d'utilisateur et mot(s) de passe en toute sécurité. Assurez-vous que votre mot de passe n'est pas l'un de ceux que vous avez utilisés précédemment, qu'il contient huit caractères ou plus et, dans l'idéal, qu'il ne s'agit pas d'un mot de passe que vous utilisez sur d'autres sites. Nous vous recommandons de ne pas communiquer votre ou vos nom(s) d'utilisateur et mot(s) de passe à quiconque. Nous vous recommandons également de vous déconnecter de votre compte à la fin de chaque session. Vous pouvez également vouloir fermer votre navigateur lorsque vous avez terminé votre session, en particulier si vous partagez un ordinateur avec quelqu'un d'autre ou si vous utilisez un ordinateur dans un lieu public.
   2. Si vous soupçonnez un accès non autorisé à votre compte, vous devez nous en informer immédiatement en nous contactant via notre Application. Nous enquêterons sur toute activité non autorisée présumée de votre compte.

Nonobstant toute autre stipulation relative à notre droit de désactiver ou de bloquer l'accès à votre compte, nous nous réservons le droit de désactiver ou de bloquer votre compte à tout moment en cas de suspicion d'accès non autorisé à votre compte.

3. Sauf en cas de négligence grave de notre part, nous ne pouvons être tenus responsables de tout dommage éventuel ayant des conséquences néfastes causé par un accès non autorisé à votre compte par des tiers.

4. **Utilisation abusive de notre Application**
    1. Vous ne devez pas utiliser notre Application de manière abusive :
        1. en introduisant sciemment des virus, chevaux de Troie, vers, bombes logiques, bombes à retardement, espions de clavier, logiciels espions, logiciels publicitaires ou tout autre élément, programme ou code qui perturbent ou visent à perturber le fonctionnement de tout logiciel ou matériel informatique ; et/ou
        2. en obtenant ou tentant d'obtenir un accès non autorisé au serveur sur lequel notre Application est stocké ou à tout serveur, ordinateur ou base de données connecté à notre Application ; et/ou
        3. en attaquant notre Application par l'intermédiaire d'une attaque par déni de service ou d'une attaque par déni de service distribué.
    2. Le non-respect de cette clause peut constituer une infraction pénale au titre de la Computer Misuse Act de 1990. Nous déclarerons toute violation aux autorités compétentes chargées de l'Application du droit et nous coopèrerons avec ces autorités en leur communiquant votre identité. En cas de violation de ce type, votre droit d'utiliser notre Application cessera immédiatement.

5. **Utilisateurs**
    1. Si vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez créer un compte et devenir un utilisateur inscrit de notre Application (**« Utilisateur »**).
    2. En tant qu'Utilisateur vous pouvez avoir accès à des produits ou services et/ou fonctionnalités supplémentaires, tels que la possibilité de créer un compte, de sauvegarder des informations de contact, d'afficher du contenu généré par les utilisateurs (**« CGU »**) sur notre Application, et de recevoir des informations sur les promotions et offres spéciales réservées aux Utilisateurs le cas échéant.
    3. Les informations personnelles que vous nous fournissez pendant le processus d'inscription en tant qu'Utilisateur ou après l'inscription seront conservées et utilisées conformément au consentement reçu de votre part et aux conditions de notre Politique de confidentialité et cookies.
    4. Nous avons également le droit de désactiver, à tout moment, un code d'identification utilisateur ou un mot de passe, que vous avez choisi ou que nous vous avons attribué, si nous estimons que vous n'avez pas respecté l'une des stipulations de nos Conditions et Politiques. Si vous savez ou soupçonnez que quelqu'un d'autre que vous connaît votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, vous devez nous en informer immédiatement via notre Application.

6. **Affichage de CGU**
    1. Si la fonctionnalité de notre Application le permet, les Utilisateurs ou autres visiteurs de notre Application qui se connectent à un compte de média social via un widget ou une interface disponible sur ou hors de l'Application, peuvent afficher du CGU sur l'Application.

2. Tout CGU affiché sera attribué au nom d'utilisateur que vous fournissez ou au nom d'utilisateur du compte de média social avec lequel vous vous êtes connecté mais nous ne publierons pas votre adresse courriel sur l'Application.
3. Nous nous réservons le droit de refuser de publier un CGU (ou de retirer, sans préavis, un CGU antérieurement publié) s'il ne respecte pas notre Politique relative au contenu généré par les utilisateurs. Nous ne saurions être tenus responsables en cas de perte ou de dommages résultant de cette décision de refuser de publier du CGU (ou de retirer du CGU antérieurement publié).
4. Nous nous réservons également le droit de fermer les comptes utilisateur et/ou d'interdire à certains utilisateurs d'afficher du CGU sur l'Application en cas de violation persistante et/ou grave des conditions de la Politique relative au contenu généré par les utilisateurs.
5. Les avis et opinions exprimés dans le CGU soumis par les Utilisateurs ou d'autres membres du public sont ceux de la personne qui soumet le CGU et non ceux de Sindoor et nous n'assumons aucune responsabilité pour le contenu de ce CGU.
6. Toutefois, si vous estimez qu'un CGU figurant sur l'Application est offensant, obscène, diffamatoire, raciste, nuisible, inexact, illicite, illégal ou trompeur de quelque manière que ce soit, veuillez-nous en informer via l'Application en indiquant comme objet « Contenu répréhensible ». À réception de votre réclamation, nous pourrons retirer ou bloquer l'accès au CGU faisant l'objet de la réclamation.

7. **Propriété intellectuelle**
    1. Vous pouvez accéder, visualiser et imprimer une copie de l'Application et de toutes les informations, images et autres contenus (à l'exception du CGU) affichés sur l'Application (les **« Contenus »**) dans le strict respect des présentes Conditions d'utilisation de l'Application.
    2. Vous pouvez visualiser, imprimer, utiliser, citer ou mentionner l'Application et les Contenus pour votre usage personnel et non-commercial uniquement et à la condition que vous citiez dûment Sindoor.
    3. Aucun élément de la licence qui précède ne restreint ou n'affecte les droits moraux de l'auteur sur les Contenus.
    4. Nous nous réservons expressément tous les droits de propriété intellectuelle sur l'Application et les Contenus, et votre utilisation de notre Application et des Contenus est soumise aux restrictions suivantes. Vous ne devez pas :
        1. retirer les avis relatifs aux droits d'auteur ou autres mentions de propriété contenus dans les Contenus ; et/ou
        2. utiliser des Contenus provenant de notre Application d'une manière qui pourrait porter atteinte à nos droits d'auteur, droits de propriété intellectuelle ou droits exclusifs ou à ceux de tiers ; et/ou
        3. utiliser, ou faire utiliser par d'autres, un système automatisé ou un logiciel pour extraire du contenu ou des données de notre Application (« capture d'écran »), sauf dans les cas où vous ou un tiers avez conclu un accord de licence écrit directement avec nous qui autorise expressément cette activité ; et/ou
        4. reproduire, modifier, afficher, exécuter, publier, distribuer, disséminer, diffuser, créer un cadre (ou utiliser tout autre environnement de navigation ou de bordure), communiquer au public ou transmettre à un tiers, ou

exploiter notre Application et/ou les Contenus à des fins commerciales sans notre consentement écrit préalable formalisé par un contrat de licence.

8. **Marques**
    1. Nous nous réservons expressément tous les droits sur le nom de domaine de notre Application et tous les domaines et sous-domaines associés, la dénomination « Sindoor », notre logo, nos marques de service, noms commerciaux et/ou marques de fabrique. D'autres marques de fabrique, noms de produits et dénominations sociales cités sur l'Application peuvent être des marques de leurs propriétaires ou concédants respectifs et les droits sur ces marques sont réservés à leurs propriétaires ou concédants respectifs.
9. **Lien vers notre Application**
    1. Vous pouvez créer un lien vers n'importe quelle page de notre Application, à des fins non commerciales, à condition que vous le fassiez d'une manière juste et légale, qui ne porte pas atteinte à notre réputation ou qui n'en tire pas indûment avantage. Pour éviter toute ambiguïté, le site à partir duquel le lien est créé ne doit pas contenir de contenu pour adultes ou illégal ou du contenu offensant, susceptible de constituer du harcèlement ou autrement répréhensible.
    2. Vous ne devez pas créer un lien vers notre Site internet d'une manière qui suggère toute forme d'association, d'autorisation ou d'approbation de notre part si aucune n'existe. Vous ne devez pas retirer ou masquer à l'aide d'un cadre ou de toute autre manière, les publicités, avis relatifs aux droits d'auteur ou autres informations publiés sur le Site internet.
    3. Notre Application ne doit pas être délimité ou être soumis à tout autre environnement de navigation ou de bordure sur un autre site.
    4. Si vous souhaitez créer un lien vers notre Application à des fins commerciales ou à toute autre fin non prévue ci-dessus, ou si vous souhaitez devenir Prestataire, contactez-nous via notre Application.
    5. Nous nous réservons le droit de retirer l'autorisation de créer des liens à tout moment et sans préavis.
10. **Confidentialité, vos données à caractère personnel et cookies**
    1. Nous accordons une grande importance à la confidentialité de vos données à caractère personnel. Consultez notre Politique de confidentialité et cookies pour plus d'informations sur la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel, lorsqu'elles nous sont fournies, et la façon dont nous utilisons les cookies.
11. **Contenu de tiers et sites internet de tiers**
    1. Notre Application peuvent contenir des publicités proposées par des tiers. Ces tiers sont des prestataires indépendants et ne sont en aucun cas des agents ou des employés de Sindoor. Ils sont seuls responsables du contenu de ces publicités et sont tenus de s'assurer qu'il est conforme à l'ensemble des lois et règlementations applicables. Nous n'assumons aucune responsabilité pour le contenu des publicités de tiers.
    2. Notre Application et/ou les Contenus peuvent contenir des liens ou des références vers des sites internet de tiers (y compris ceux de nos Prestataires). Si vous décidez de visiter un site de tiers, vous le faites à vos propres risques. Nous ne sommes pas responsables directement ou indirectement du contenu, de l'exactitude ou des opinions exprimées sur ces sites internet, ou de la norme des produits ou services disponibles par l'intermédiaire de ces sites internet. Sauf stipulation expresse

contraire, les liens ne signifient pas que nous, notre Application, sommes affiliés ou associés à ces sites ou que nous approuvons leur contenu.

3. Nos communications avec vous peuvent contenir des informations provenant de sites internet de tiers. Un Contenu provenant d'un site de tiers sera identifié comme tel et un lien vers le site internet source pourra être fourni. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les contenus fournis par ou contenus sur un site internet de tiers obtenus par un lien à partir de nos communications avec vous ou pour toute utilisation de données à caractère personnel par ce tiers.
4. L'insertion d'un lien dans nos communications avec vous n'implique pas notre approbation du site auquel le lien mène. Si vous décidez d'accéder à des sites internet de tiers par des liens, vous le faites à vos propres risques.
5. Rappelez-vous que si vous utilisez un lien pour vous rendre sur un autre site internet à partir de notre Application, nos Conditions et Politiques (y compris notre Politique de confidentialité et cookies) ne s'appliquent plus. Votre navigation et votre interaction sur un autre site internet, y compris sur des sites internet qui sont liés au nôtre, sont soumises aux conditions et politiques de ce site internet. Lisez ces conditions et politiques avant de poursuivre.

12. **Notre Responsabilité**
    1. Dans toute la mesure autorisée par la loi, nous excluons et rejetons toutes les garanties, conditions et déclarations qui pourraient être implicitement prévues par loi en lien avec notre Application. En particulier, nous ne faisons aucune déclaration et ne donnons aucune garantie quant au fait que l' Application sera exempt d'erreurs, de virus ou d'autres éléments nuisibles ou que les défauts seront corrigés. Vous devez prendre vos propres précautions à cet égard. Dans tous les cas et dans la mesure autorisée par la loi, nous ne serons pas responsables en cas de perte ou de dommage causé par une attaque de déni de service distribué, des virus ou d'autres éléments nuisibles d'un point de vue technologique qui pourraient infecter votre équipement informatique, vos programmes informatiques, vos données ou autres éléments exclusifs du fait de votre utilisation de notre Application.
    2. Dans la mesure autorisée par la loi, nous n'assumons aucune responsabilité en cas de défaut de maintenance de notre Application et/ou en cas de retard ou de défaut de livraison de Contenus.
    3. Notez que nous proposons notre Application exclusivement pour une utilisation domestique et privée, et vous vous engagez à ne pas utiliser notre Application à des fins commerciales ou professionnelles sauf si nous vous avons accepté comme Prestataire.
    4. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les types de perte suivants, même si la perte est prévisible : perte de revenus, perte d'activité, perte de bénéfices, perte d'économies anticipées, perte de données ou perte de temps de gestion ou de bureau.
    5. Les Contenus peuvent contenir des inexactitudes et des erreurs typographiques. Nous ne garantissons pas l'exactitude ou l'exhaustivité des Contenus.
    6. Nous ne saurions être tenus responsables de toute perte causée en raison de vos actions ou de votre inaction basées sur les Contenus disponibles sur notre Application. Nous ne pouvons en outre être tenus responsables des actes, erreurs, omissions, déclarations, garanties, manquements ou négligence de tout tiers indépendant. Toutefois, aucune stipulation des présentes Conditions d'utilisation

de l'Application n'affecte vos droits légaux, ni n'exclut notre responsabilité en cas de décès ou de dommage corporel résultant d'une négligence, en cas de fraude ou de déclaration frauduleuse et/ou dans tous les autres cas où nous ne pouvons exclure ou limiter notre responsabilité en vertu du droit français.

13. **Pays desservis**
    1. Notre Application est proposée uniquement aux utilisateurs se trouvant en France. Même si l'accès peut être possible en dehors de la France, notre Application n'est pas destinée à cet usage et ces utilisateurs accèdent à notre Application à leurs propres risques.
14. **Modifications de nos Conditions d'utilisation de l'Application**
    1. Nous pouvons modifier les présentes Conditions d'utilisation de l'Application de temps à autre, auquel cas une version mise à jour sera disponible sur nostre Application. Il vous appartient de vérifier régulièrement les présentes Conditions d'utilisation de l'Application pour vous assurer que les modifications apportées vous conviennent. Vous serez réputé avoir accepté les modifications apportées aux présentes Conditions d'utilisation de l'Application après avoir été informé des modifications sur notre Application et/ou si vous continuez à accéder ou à utiliser l'Application où les Conditions d'utilisation de l'Application mises à jour seront à votre disposition.
15. **Respect des lois et droit applicable**
    1. Les tribunaux franciliens auront compétence non-exclusive pour juger de tout litige découlant de ou en lien avec une visite sur notre Application. Le droit français s'appliquera aux présentes Conditions d'utilisation de l'Application.
16. **Nous contacter**
    1. Si vous avez des doutes ou des questions concernant les éléments figurant sur notre Application ou si vous avez des questions concernant votre utilisation de notre Application ou concernant les présentes Conditions d'utilisation de l'Application, envoyez-nous un courriel via notre Application. Pour toute correspondance par voie postale, l'entreprise Sindoor est située à Paris.